

עין משפט
נר מצוה

בא א ב מיי פ"ג מהל' טומאת אוכלין הל"ג
ונופ"ג מהל' שאר אבות הטומאה הל"בן:

בב ג מיי פ"ג מהל' טומאת אוכלין הל"י:
בג ד ה מיי' שם הל"ג:
כז ו מיי' שם ומיי' פ"ג מהל' שאר אבות הטומאה הל"א:

תוס' הרא"ש

מחשבת חיים לא שמה מחשבה (א), ואע"ג דלא חשיב לאוכלו מחיים כיוון דמיוחד לאוכל אדם לא פקע שם אוכל מיניה במה שנתכלה עד שיפסל מלאכול לכלב אי מחשבת חיים שמה מחשבה: **דאיברא** ממרה וילדה אפרוחין במורב שלא היתה עליהם מחשבה מעולם: **תרנגולתא** דאגמא שריא, שני מינין הם אותו מין שנקראין בלשון זכר אסורי הזכר והנקבה סבר לן גורא לפרש שיהא מין אחד חלוק הזכר מן הנקבה: **אלא** בכפרים מי איכא גורא דלא בעי מחשבה, תימה מאי פריך דלמא ר' יוחנן בן גורא פליג אהי מתני' וכי משני גתו מאסורו ועשאו כפר, צ"ל דר' יוחנן בן גורא פליג דלא על חנם נקט נפל דלא הלך בריך אלימא בכפרים בלא נפל גמי צריך מחשבה ומעיקרא דפריך אלימא בכריס משמע ליה דמחמת נפילה בגת לא נמאס כולי האי שיעשה כפר עד דמשני ר' יודא גיתו מאסתר כו': ל"ג גבי כפרים והחלב דאי בחלב שחוטה כיון קדאמא צריך מחשבה ולא הוה עליה תורת אוכל בשעת שחיטה לא מכשר ליה דם שחיטה כדמוכח בהעיר הורטוב מההיא עדולשין שזירחין דהכשר אינו מועיל עד שיהא עליו תורת אוכל וא"כ אמאי אינו צריך הכשר ואי בחלב דנבלת בהמה טהורה אמאי אין צריך הכשר הלא אין לנו שום טומאה כדאמרין בפ' כל שעה מחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואי בחלב בהמה טמאה פשיטא דצריך מחשבה כמו הבהר אבל גבי כריכין גרס החלב ומיירי בחלב שחוטה:

(א) נראה דצ"ל דהי' שמה מחשבת אע"ג דלא חשיב לאוכלו ויז', וכן תמוז' צריך להויה ולתפס דבהיה וצ"ל אכל אי שמה מחשבת אע"ג דמחיים לא חשב לאכלו ויז' והרי ממה לא פקע ויז'.

נ:

מחשבת חיים א"א שמה מחשבה. דמחיים לא חשב לאוכלה עד אחר שחיטה והרי ממה אכל אי שמה מחשבה לא פקע שם אוכל מינה צמה שנתנבלה עד שתפסד מאכילת כלב:
תרנגולתא דאגמא. הוכר אסור לפי שאין לו סימני טהרה

ולא שרי מטעם כל היוצא מן הטהור טהור שהרי האם לא ילדה האפרוח אלא ציגים הטיילה והאפרוח מעפרא קא גדיל ונאסר ממילא ע"י סימני טומאה ונקבה נמי אין לאוסרה למאן דאסר זה וזה גורם דהא אפרוח לא יצא אלא מן הציגה ומעפרא קגדיל כדפרישית ומיהו נראה עיקר ששני מינים הן והמינן שקורין תרנגולתא דאגמא שרי הזכר והנקבה דיש לטן סימני טהרה והמינן שקורין תרנגול דאגמא אסור וזכר והנקבה דאין נראה שמינן אחד חלוק הזכר מהנקבה ועוד כיון דלא הוי מעופות טמאין הכתוצין דצהנהו ככל מין יש זכר ונקבה משום סימני טומאה אין לאסור עד שיהא צו כל ר' סימנים דמנשר ילפינן' :

א"א בכפרים. מימה דע"כ רבי יוחנן בן גורי לא צעי מחשבה אפילו ככפרים מדעצדי ק"ו וא"כ מאי פריך יש לומר דה"פ [אלא] ככפרים ומי איכא כו' וא"כ צלא נפל לגת נמי לרצנן צריך מחשבה ואע"ג דמקשה אסיק אדעתיה הא דנקט נפל לגת מכל מקום פריך מעיקרא אלימא ככריס כו' דסבר דמחמת נפילה לגת לא מימאס כולי האי עד שעשה ככפר עד דמשני רבי זירא: **ל"ג** גבי כפרים והחלב דחלב דמאי אי דצהמה טהורה וצריכה מחשבה ככפרים דאין דרך לאכול חלב אם כן אמאי אין צריך הכשר דחלב נצלת צהמה טהורה אין קופה לטמא טומאה חמורה כדאמרין ככל שעה (פסחים כג). מחלב נצלה וכל טרפה יעשה לכל מלאכה ואי צחלב שחוטה הא דם שחיטה לא מכשר כיון דקאמר צריך מחשבה וליכא אחתי שם אוכל עליו עד שחישב דהכשר אינו מועיל עד שיהא אוכל דקאמר צהעור והרטוב (חולין קכת). גבי עולשין שהדימין לצהמה וצחלב צהמה טמא'ש פשיטא דחלב צריך מחשבה דמ"ש מצברה וגבי כריסם גרסינן ליה ומיירי צחלב שחוטה דכיון דאין צריך מחשבה הוי אוכל ומתכשר בדם שחיטה: שום

מאי אינה יורדת לכך
אמר רבא הכי קאמרי ליה לא אם אמרת

נמי לא צעי הכשר מים ולא הכשר נגיעת שרץ. הכשר היינו דבר שמכשירו לטומאה כגון שרץ ומים: **אף נלכז עמא**. טומאת אוכלין ולאו משום דאכילת כלב מחשבה היא אלא לר' יוחנן בן גורי לא צעי מחשבה: **טומאה חמורה**. כגון האוכלה מטמא בגדים צצית הצלעיה ואפילו לא חשב עליו כגון שלא ידע שזה הוא: **טומאה קלה**. אוכלין ומשקין: **אינה יורדם לכך**. אינה יורדת לדין מחשבה. ולקמן מפרש מה היא: **תרנגולת שציצנה טויה**. שמה תרנגולת ציצנה וצא מעשה לפני חכמים וטמאזה שלא במחשבה ואף על פי שיורדת לכך כלומר דלטומאה קלה טמאזה שלא צמחשבה וצטומאה קלה אמרת יורדת לכך: **בגל מקום**. ואפילו ככפרים דליכא אוכלין מרובין סתמא לאכילה: **ונבלם** עוף טהור ככריס. דאיכא עס רב ואוכלין הכל וכן חלב צהמה ככריס אין צריכין מחשבה אכל ככפרים צעי מחשבה: **נצלת צהמה עמאה בכל מקום**. סתמא לאו לאכילה הלכך צעיא מחשבה. והי דאי איכא כזית צלא מחשבה מטמיא אפילו אדם וכלים וכל שכן אוכלין ומשקין אלא להכי מהניא מחשבתה דאי איכא פחות מכציצה שאר אוכלין ופחות מכזית נצלה מטימא אפילו אדם וכלים (א) ליה מאטרפא צהדייהו ומקבלת טומאה צמגע שרץ ואי לא אלא **ואינה צריכה הכשר**. דסופה לעטא לטומאה חמורה: **לעולם ככרך**. והיינו טעמא דלרצנן צעיא מחשבה דגת שפסל לתוכה מחסמו ואינו הגון לאכילה כל כך:

בא סימן פרק ששי נדה

צריכות מחשבה. לאכילה ושוב טמא טומאת אוכלין שיחשב עליהן לאחר תלישתן לאוכלן ואע"ג דכבר חשב צחצורן שהרי נמלך עליהן לאדם: **צריכות מחשבה**. לאכילה ושוב טממא מאכילה ומחזור וטממא אוכלין צמגע דהא מאכילה קודם מחשבה אין לה טומאה

אלא צצית הצלעיה: **ואינה צריכה הכשר**. כדיליף לקמן בשמעמין (נא). כל שסופו לטמא טומאה חמורה אין צריך הכשר לא שום הכשר ירידת טומאה לא הכשר מים ולא הכשר שרץ אלא מאכילה צלא שום נגיעה: **אלמא מחשבת חיים**. דהא מחיים סתמא לאכילה ואפ"ה לא מהניא ההיא מחשבה לטומאה דצעינן מחשבה צשעה שראוי לקבל טומאה ומחיים לאו בר קצולי טומאה הוא: **הנא נמי מחשבת חצור**. הואיל ומחוצר לאו בר קצולי טומאה לא שמה מחשבה: **מן הסום**. עוף הכר פורח צאזיר דלא הוה קמן מחיים דליחשבה: **תרנגולת שציצנה**. דאמרין לקמן כותים היו שם וחשצו עליה והא תרנגולת עוף מזומן הוה והוא קמן מחיים ואפילו הכי צעי מחשבה לטומאת נגע: **עוף טמא מי מטמא**. צצית הצלעיה והא קיימא לן (חולין דף ק:) מי שאיסורו משום צל תאכל נצלה יאא זה שאיסורו משום צל תאכל טמא לאי ותרנגולת שציצנה מטמיא צצית הצלעיה הואי מדקא מייתי לה רבי יוחנן בן גורי לקמן סיעינתא למילתיה דפליג בגזול שגפלה צגת אלמא דומיא דגזול הוא: **שמרדה**. שצרהה ועשית מדברית לאדוניה וסא גדלה אפרוחין ומתן נפל אחד וכל דלא היתה צו מחשבה מעולם: **ומאי צרא**. דקאמר לכו: **דאיצראי ממרה**. הנעשה מדברית לאדוניה: **תרנגולתא**. נקצה דאגמא הואי דההוא עוף טהור הוה אליצא דרצ פפא: **חזיוה רצנן דדרסה**. מקצלת צרגליה מה שאוכלת. ואזי אומי שדורסת עלן מאכלה צרגלי לאחז שלא יצא כולו לפיה ואין עוף טהור עושה כן: **והיינו גירוסא**. דקיימא לן גירותא עוף טמא הוה דאמר צפרק כל הבשר (חולין דף קט:) כל מה דאסר לן רחמנא שרא לן לקצליה אסר לן דמא שרא לן כדצא אסר לן גירותא שרא לן ליטנא כדוורא: **גזול טהור: שגפל לגת**. ומת: **וחשב עליו להעלוסו לצוסי**. להאכילו: **טמא**. טומאת אוכלין ומטמא אוכלין אחרים צמגע דמעצמו צהא עליו טומאה משחשב עליו כדיליף לקמןין הואיל וסופו מטמא אדם כגון האוכלו מטמא בגדים צצית הצלעיה לעינן טומאה קלה **אף נלכז עמא**. טומאת אוכלין ולאו

משום דמטמאין טומאה חמורה, וחלב שחוטה בשוקים משום שכבר הוכשר בשחיטה, דכיון דלא צעי מחשבה אפינ ליה הכשר שחיטה (א) שהרי הוכשר בדם שחיטה (כריתות כא). **שהרי הוכשר בדם שחיטה** (כריתות כב). **נבלת בהמה בכל מקום**. ואפילו בשוקים שיש שם רוב עס, צריכה מחשבה לאכילה לקבל טומאת אוכלין הואיל ואין דרך לאוכלה (כריתות כט) שהיא סתמא לאו לאכילה קיימא דמאסר, ועוד שיש לה עני דמיון אחת שלא שחטה ואחת דעמאה היא (בבברות י). **ונבלת עוף טהור בכפרים**. דעניים הם ואין רגילין לאכל עופות וזומן (שם) וא: שהעם מועטים (כריתות שם) ועי"ש ובבברות שם בשעם שלא גרסינן כאן והחלב). **צריכה מחשבה**. להאכילן לעצורים ואם לאו אין מטמאין טומאת אוכלין. וא"מ נצלת צהמה טמאה טומאת אוכלין למה לה, הא מטמאה אדם וכלים כ"ש אוכלין. מריך דאמר ככריות (כא). דאי איכא פחות מכזית נצלה דאין עליה טומאת נצלות שהרי אין בה שיעור, וזיכריו לפחות מכציצה אוכלין. אם חישב על פחות מכזית וז לאכילה מתערף עס שאר אוכלין להשלימה לכציצה, שאם יגע בזה שרץ יטמא (בבברות שם). ואינה צריכה הכשר. הואיל ומטמאה טומאה חמורה בעוד שהיא בה זית שלם צבודה היא מחוברת בנבלה (שם) וא: משום דמטמאין טומאה חמורה, דנצלת צהמה מטמאה צמשא, ונצלת עוף טהור מטמא בגדים הצלעיה, ואמרין לקמן דכל שסופו לטמא טומאה חמורה אינן צריך הכשר (כריתות שם).

מסורת הש"ם

(א) זמזום קה: טהרות פ"א מ"א בבברות י. [שקלים פ"ה א:], (ב) צפרות יז: גיטין נה:א, (ג) חולין יז: סב:, (ד) [טהרות פ"ח מ"ו], (ה) [שבת כט: וש"נ], (ו) עוקרין פ"ג מ"ג בבברות י. כריתות כא, (ז) עוקרין שם מ"ג בבברות שם כריתות שם, (ח) כס"א ליתא לא, (ט) דף נא, (י) [נוע' חוס' חולין כב:].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נצלת צהמה וכו' אי חשיב עליה מתערפא:

מוסף רש"י

צריכה מחשבה. לטמא טומאת אוכלין אם נגע בה שרץ, שאם נגע אחרי כן צאכלין שפרין מטמאם, וכל כמה דלא חשיב עליה לית ביה שום טומאת נגע, דנצלת עוף טהור אינה מטמאה אלא אם כן אוכלה וזו טמאה חזות בגדים שהוא לטע בשעת גליעה (בבברות י):
וא: צריכה מחשבה לנטרף פחות מכזית ממנה להשלים פחות מכציצה אוכלין לקבל טומאת אוכלין נצנת (בבבית קה). ואינה צריכה הכשר. לטמא, לא למס ולא למגע שרץ, שמאליה מטמאה, הואיל וסופה לטמא טומאה חמורה (שם) הואיל ויש עליה טומאה חמורה לטמא אדם וגדים אם היה אוכלה, ואמר ככריות צפרק דם שחיטה (כא), וכי יזמן מים וכו' מה ויעט ויחמדין שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכין הכשר, אף על שאין סופן לטמא טומאה חמורה צריכין הכשר, והאי סופי לטמא טומאה חמורה ואין צריכין הכשר, דלא שייך הכשר אלא צטומאה קלה דאכלין וכן מחשבה (בבברות י). עמוני דלא עצמונית. הלכא רוחא פשראל, דכתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אחכב, ואין דרכה של אשה לקדם (חולין צא). חזיוה רבנן דדרסה ואכלה. ראוה חכמים שדורסת ואוכלת, ודחינו גירוסא. דאמרין צפרק כל הבשר (חולין קט:) אסר לן גירותא שרא לן לשנא דכורא, שטעמו טעמא. ומתוך שאין אנו קפואין בזה, נראה לי דעוף כזה לפנינו יש לומר שמא ידיוס, דהא הך מרגעולתא דאגמא היו מחוקין בטוהרה ולאחר מכן ראוה שדורסת ואין עוף נאכל לנו אלא בתסורת, עוף שחשורו לנו וטחיטו בטוהר, וכלא מסור לנו יז לחוש, ובמסורת יש לנו למתוך דקאמר (שם כג:) שערף טהור נאכל בתסורת (שם כב). משום ראייה. תמיה (סוכה כח). נבלת בהמה טהורה בכל מקום. ואפילו ככפרים שהעם מועט (כריתות כא). סתמא לאכילת עיכ"ס דלא מאסר, ועוד דלגבי ישראל אין זה אלא דמיון אחד (שאלא נשחטה) הלכך אינה צריכה מחשבה לקבל טומאת אוכלין להטערף פחות מכזית הימנה לפחות מכציצה אוכלין (בבברות י). ונבלת עוף טהור והחלב. של שחיטה, בכפרים. דיש בה רוב עס ועשירים הם ורגילים לאכול רוב עופות וזומן (שם). אין צריכין לא מחשבה ודא הכשר. נצלת צהמה ועוף